Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Água Clara
Vara Única

Autos: 0800407-83.2018.8.12.0049 Procedimento Comum
Autor(es): Zenilda Cordeiro dos Santos
Réu (s) : Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Água Clara

SENTENÇA

Vistos e examinados

1.RELATÓRIO

ZENILDA CORDEIRO DOS SANTOS ajuizou ação de obrigação de fazer em face do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e do MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA, todos devidamente qualificados nos autos, alegando que é portadora de neoplasia maligna (CID 10: C50 Carcinoma de mama, G2, cT3, cN2 e Cm0), razão pela qual necessita, com urgência, dos medicamentos HERCEPTIN (TRASTUZUMABE) 150mg e PERJETA (PERTUZUMABE) 420mg. Requereu a concessão da tutela de urgência. Ao final, pugnou pelo julgamento procedente do pedido inicial. Juntou documentos de fls. 16/47.

Parecer do NAT acostado às fls. 52/65.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (fls. 66/70).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso do Sul ofereceu contestação às fls. 151/164, alegando, em tese, que o tratamento dispensado é fornecido pelo SUS, a inaplicabilidade de multa cominatória e impossibilidade de bloqueio de valores.

Às fls. 180/181 foram prestadas as informações referentes ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 08/05/2019 às 12:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800407-83.2018.8.12.0049 e código MOflNGxU.

agravo de instrumento.

O Município de Água Clara/MS, devidamente citado, também ofereceu contestação às fls. 225/230, rebatendo os pedidos iniciais, além de alegar a impossibilidade de aplicação da multa pecuniária.

Impugnação juntada às fls. 238/247.

Por fim, as partes requereram o julgamento antecipado do feito (fls.290, 293 e 294).

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Zenilda Cordeiro dos Santos, devidamente qualificada, em face do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Água Clara/MS, também qualificados, requerendo a condenação dos requeridos em obrigação de fazer, qual seja, fornecimento de medicamentos.

O feito está apto a receber julgamento, eis que presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produzir-se provas em audiência.

Deve-se destacar também que o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Assim, a apuração da suficiência dos elementos probatórios que justificam o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.

Inexistindo preliminares e questões prejudiciais, passo a analisar o mérito.

Razão assiste à requerente.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 08/05/2019 às 12:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800407-83.2018.8.12.0049 e código MOflNGxU.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Água Clara
Vara Única

No que diz respeito ao mérito da presente demanda, verifico não haver controvérsia quanto à existência da doença alegada pela parte requerente.

O direito à saúde deve ser garantido de pronto, sendo viabilizado o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público esquivar-se de prestar os serviços assistenciais às pessoas carentes de recursos financeiros.

Nesse sentido, o artigo 196 da Constituição Federal prescreve que *"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação".*

Ainda, note-se que o inciso II do artigo 198 da Constituição Federal prevê que os serviços do sistema único de saúde devem valer-se do atendimento integral.

Percebe-se, pois que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos e tratamento médico, certo é que nem todas as pessoas necessitam da mesma forma dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados. Aliás, a ideia de isonomia impõe justamente a diferenciação de tratamento, no sentido de se fazerem diminuir as desigualdades evidenciadas no caso concreto, consoante o entendimento hodierno de igualdade material.

Assim, deve-se ressaltar que o Poder Público não pode se furtar ao dever de prestar efetiva assistência à saúde dos cidadãos sob o argumento de que a diferenciação de atendimento à parte requerente prejudicará os demais portadores de enfermidades, já que teriam de se contentar com o tratamento padronizado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 08/05/2019 às 12:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800407-83.2018.8.12.0049 e código MOflNGxU.

Isso porque todas as pessoas que necessitem do atendimento médico, ao menos em tese, fazem jus a ele, sendo que o magistrado, ao determinar que se preste o tratamento à parte requerente não está a ferir o princípio da igualdade, mas apenas está a determinar que a Administração Pública cumpra seu dever, que já deveria estar sendo cumprido em relação a todos os pacientes, e não somente àqueles que ajuízam demandas perante o Judiciário.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida (artigo 1º, III, CF).

Não há dúvida de que a legislação infraconstitucional e demais atos normativos podem estabelecer diretrizes para racionalização da prestação dos serviços de saúde pelos entes estatais. Entretanto, não poderão limitar o direito à saúde e à vida, que são direitos fundamentais garantidos na própria Constituição Federal. Se a Constituição assegura a assistência, o administrador público está, incondicionalmente, sem escusas, obrigado a proporcionar os meios para que essa assistência se realize.

Ainda, o parecer do NAT é conclusivo quanto à necessidade do fornecimento dos medicamentos, vez que há riscos de danos irreversíveis à saúde da requerente (fls. 52/65).

Nesse sentido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

"E M E N T A – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO - AFASTADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 08/05/2019 às 12:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800407-83.2018.8.12.0049 e código MOflNGxU.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Água Clara
Vara Única

DIREITO À SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DEVER DO PODER PÚBLICO – SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE ARBITRADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E DESPROVIDA. 1. Embora o julgador singelo não tenha encaminhado os autos para reexame, por se tratar de sentença ilíquida, submete-se ao duplo grau de jurisdição. 2. É obrigação do Poder Público, composto pela União, Estados e Municípios, assegurar a todos o direito à saúde, se materializado pelas medidas e políticas tendentes a satisfazer, igualitariamente, esse direito (art. 196 CF). Preliminar de ilegitimidade afastada. 3. O direito à saúde se sobrepõe às políticas públicas relativas ao Sistema Único de Saúde – SUS. 4. Havendo prescrição médica, não cabe ao Judiciário determinar quais fármacos disponibilizados pelo SUS servirão ao tratamento. Esta atribuição é conferida ao profissional que acompanha a paciente, este sim detentor de conhecimentos científicos para eleger o tratamento que melhor se adequa ao paciente. 5. Correta a sentença, ainda, quanto à isenção de custas pela Administração Pública e a não condenação do Estado no pagamento de honorários à Defensoria Pública, considerando o instituto da confusão, sendo razoavelmente arbitrados contra o Município. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800313-17.2013.8.12.0048, Rio Negro, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 08/05/2018, p: 09/05/2018)".

Não bastasse isso, cabe ressaltar que a assistência à saúde é dever de todos os entes federativos, não havendo isenção por parte do Estado de Mato Grosso do Sul diante da alegação de que o tratamento deve ser feito em estabelecimentos credenciados pelo SUS.

Confira-se:

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS - PARECER FAVORÁVEL DO NAT - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pelo tratamento médico às pessoas carentes. Consoante dispõe o artigo 300 do Novo Código

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 08/05/2019 às 12:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800407-83.2018.8.12.0049 e código MOflNGxU.

de Processo Civil: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Comprovada a enfermidade, a necessidade da realização de consulta por médico especializado e eventuais exames e tratamentos por ele recomendados, bem como a ausência de condições econômicas da parte autora e parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), impõe-se a manutenção da decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 2000094-56.2019.8.12.0900, Inocência, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 23/04/2019, p: 24/04/2019). Grifei.

Dessa forma, o fornecimento dos medicamentos, na forma indicada na inicial, é medida que se impõe.

Com relação à fixação da multa, dúvida não há acerca da possibilidade.

Em que pese a argumentação do requerido, a jurisprudência tem decidido pela possibilidade de fixação multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos ou realização de procedimento cirúrgico.

Neste contexto, o que se espera é que Administração Pública, diante da obrigação imposta na decisão, cumpra com o que foi determinado, não permitindo que incida a referida multa, evitando-se, assim, que o Erário Público sofra as consequências de eventual descumprimento.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA PARA TRATAMENTO E EVENTUAL CIRURGIA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PRÓTESES – ARTROSE DE QUADRIL – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE, DEMORA NO ATENDIMENTO E HIPOSSUFICIÊNCIA E URGÊNCIA – MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 08/05/2019 às 12:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800407-83.2018.8.12.0049 e código MOflNGxU.

– ADMISSÍVEL – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]. (TJMS. Apelação n. 0801385-76.2015.8.12.0013, Jardim, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 10/04/2019, p: 11/04/2019). Grifei.

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE PROVISÓRIA DE ANTECIPADA DE URGÊNCIA - MEDICAMENTO - PESSOA DESPROVIDA DE RECURSOS FINANCEIROS - MANIFESTA NECESSIDADE - DEVER DO ESTADO EM SENTIDO LATO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - ARTIGO 196, DA CF - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - SUFICIENTE - MULTA DIÁRIA - ADMITIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. (TJMS. Apelação n. 0800356-07.2018.8.12.0006, Camapuã, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 03/04/2019, p: 05/04/2019). Grifei.

Assim sendo, não há ilegalidade na fixação da multa, tampouco no bloqueio de valores para custear eventual tratamento, conforme, aliás, decidido em sede de agravo de instrumento (fls. 295/315).

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e ao MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA o cumprimento da obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos medicamentos HERCEPTIN (TRASTUZUMABE) 150mg e PERJETA (PERTUZUMABE) 420mg à requerente, enquanto perdurar o tratamento médico.

Com isso, julgo EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas, eis que os requeridos são isentos por lei (artigo 24, inciso I, da Lei Estadual de n. 3.779 de 11-11-2009).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 08/05/2019 às 12:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800407-83.2018.8.12.0049 e código MOflNGxU.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Água Clara
Vara Única

Incabível a condenação em honorários advocatícios em relação ao Estado de Mato Grosso do Sul[1]. Por outro lado, condeno o Município de Água Clara/MS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §§3º e 4º, do CPC, considerando os requisitos estabelecidos no § 8º, do art. 85, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas previstas no Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.

Demais diligências e comunicações necessárias.

Água Clara - MS, data da assinatura digital.

Camila de Melo Mattioli Gusmão Serra Figueiredo
Juíza de Direito
(assinado por certificação digital)

[1] O Estado de Mato Grosso do Sul não pode ser condenado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, consoante enunciado da Súmula nº 421 do STJ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por camila de melo mattioli gusmao serra figueiredo, liberado nos autos em 08/05/2019 às 12:54 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800407-83.2018.8.12.0049 e código MOflNGxU.